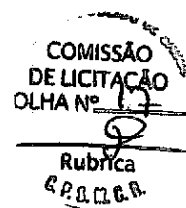




Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



O **CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR**, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria nº 05/2023, de 11 de agosto de 2023, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimentos dos interessados, que está procedendo ao **CREDENCIAMENTO PÚBLICO “CHAMAMENTO PÚBLICO”** para fins de **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICA** prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo exames de tomografia em atenção especializada, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR conforme especificações do anexo I, parte integrante deste processo, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos, nos termos do art. 25 da Lei 8.666/93, demais previsões legais aplicáveis e segundo condições estabelecidas neste Edital:

LOCAL: PRÉDIO 15ª CRES MICRORREGIONAL DE SAÚDE – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR

ENDEREÇO: Rua: Firmino Rosa s/nº, Centro – Crateús – CE

PERÍODO PARA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 01 de Setembro de 2023 à 31 de dezembro de 2023.

HORÁRIO: 08h00min às 11:30h e das 13:30 às 16:30h

1.0 – OBJETIVO:

1.1 – O presente Chamamento Público tem como objetivo o **CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E/OU JURÍDICA** prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo exames de tomografia em atenção especializada, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, conforme especificações do anexo I, parte integrante deste processo.

2.0 - DAS CONDIÇÕES GERAIS

2.1 – As pessoas físicas e/ou jurídicas interessadas em prestar os serviços a este Consórcio de Saúde Pública na Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, deverão entregar os documentos indicados no item 3 – DA HABILITAÇÃO desse edital no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, situado a Rua: Firmino Rosa s/nº, Centro – Crateús – CE, no horário das 08h00min às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

2.2 - A participação neste credenciamento implica a aceitação plena e irrevogável das normas constantes neste instrumento.

2.3 - Não poderão participar do presente chamamento pessoas físicas e/ou jurídicas que:

2.3.1 - Estejam com seus cadastros cancelados, suspensos e/ou que tenham sido declarados



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



impedidos de se cadastrarem ou contratarem com a Administração Pública, enquanto durar o impedimento;

2.3.2 - Tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurar o motivo determinante da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.3.3 Que tenham seus contratos rescindidos com a administração consorcial por ato de improbidade; incontinência de conduta ou mau procedimento; negociação habitual por conta própria ou alheia; constituir ato de concorrência para com os serviços prestados junto a administração consorcial, ou for prejudicial ao serviço; condenação criminal, passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena; desídia no desempenho das respectivas funções; embriaguez em atendimento; violação de segredo da profissional; ato indecoroso para com pessoas e intuições no âmbito da administração consorcial; abandono de procedimentos sem justificativa; ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoas, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra os empregados vinculados ao CPSMCR, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; prática constante de jogos de azar; perda da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão; faltar ao procedimento agendado sem justificativa.

2.4 – O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR poderá revogar o presente chamamento público por razões de interesse público decorrente de fato superveniente comprovado pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como, unilateralmente, pelas infrações descritas no item 2.3.3 do presente.

2.5 – A habilitação no credenciamento não implicará na obrigatoriedade de contratação pelo Consórcio, que somente fará para atender a demanda efetivamente comprovada.

2.6 – As situações não previstas neste Edital, inclusive aquelas decorrentes de casos fortuitos e de força maior, serão resolvidas neste regulamento, pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR.

2.7 – O credenciamento permanecerá aberto a futuros interessados que preencherem as condições previstas nesse edital e **SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO** conforme **ANEXO II** durante todo o seu período de vigência.

2.8 – A solicitação de credenciamento apresentada de forma incompleta, rasurada ou em desacordo com o estabelecido neste Edital será considerada desclassificada.

2.9 – Serão declarados credenciados todos os requerimentos que estiverem de acordo com este Edital.

2.10 – Durante o prazo de vigência do credenciamento e na forma do item 2.7, o novo solicitante que apresentar menor valor, em comparação ao prestador que já está efetuando o serviço, terá preferência na obtenção integral das cotas, salvo, mediante notificação prévia do consorcio, se o contratado aceitar igualar o valor, assim a divisão será procedida de forma igualitária ou



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



convencionada entre os envolvidos, porém, se o prestador vigente reduzir a menor em cotejo ao vigente, o novo suplicante só será aceito caso reduza também ao valor novo apresentado.

11 Na forma do item anterior, caso o antigo prestador não queira se adequar ao novo valor mais baixo terá seu contrato rescindido unilateralmente pela administração consorcial com base na economicidade, melhor proposta para a administração pública e eficiência.

- DA HABILITAÇÃO

1 – Os documentos para o credenciamento deverão ser apresentados da seguinte forma:

- a) Em originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia **quando não forem retirados pela internet**), quando algum documento for apresentado através de cópia sem estar autenticado deverá vir acompanhada do documento original para que a CPI faça a averiguação da autenticidade dos documentos.
- b) Nos casos em que algum documento seja apresentado através de cópia sem estar autenticado, e que não venha acompanhado dos originais o mesmo não poderá ser validado, e assim, será rejeitado pela Comissão Permanente de Licitação.
- c) Toda documentação deverá ser apresentada dentro do prazo de validade, para o dia da sessão do recebimento dos envelopes de Habilitação e Proposta de Preços.

3.2 – DOCUMENTAÇÃO PESSOA FÍSICA:

3.2.1 – Cédula de Identidade e CPF e/ou outro documento que contenha número de RG e CPF;

3.2.2 – Comprovante de endereço devidamente atualizado;

3.2.3 – Comprovante de inscrição e ou Carteira de Identificação do respectivo conselho;

3.2.4 – Diploma e Certificado Comprovando o curso de formação.

3.2.5 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal;

a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser através da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03. De 02.05.2007;

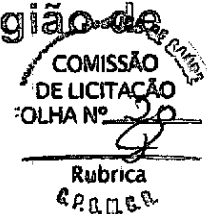
b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;

c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal.

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, e considerando o disposto no art. 3º da Lei n.º 12.440, de 7 de julho de 2011;

2.6 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

2.7 - OUTRAS EXIGÊNCIAS:

- a) Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da CF 88, e art. 27, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93. **(MODELO CONFORME ANEXO V)**
- b) Declaração de Idoneidade e Concordância com o edital. **(MODELO CONFORME ANEXO VIII)**

3 - DOCUMENTAÇÃO PARA PESSOA JURÍDICA:

3.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- a) REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresário individual, no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
- b) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz.
- c) INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz.
- d) DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

3.3.2 - Cédula de Identidade e/ou CPF e/ou outro documento que contenha número de RG e CPF.

3.3.3 - Prova de inscrição na:

- a) Fazenda Federal (CNPJ);



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

3.4 – Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;

- a) A comprovação de quitação para com a Fazenda Federal deverá ser através da Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida nos moldes da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 02.05.2007;
- b) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Estadual deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual;
- c) A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal deverá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa Municipal;
- d) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS através de Certificado de Regularidade de Situação – CRS;
- e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e considerando o disposto no art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3.3.5 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

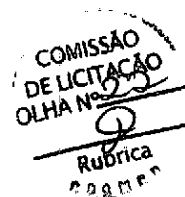
- a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação (Atestado ou Declaração de Capacidade Técnica), fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.

3.3.6 – OUTRAS EXIGÊNCIAS:

- a) Declaração expressa de que atende ao disposto no Art. 7º, inciso XXXIII da CF 88, e art. 27, inciso V da Lei Federal nº 8.666/93. (MODELO CONFORME ANEXO IV)
- b) Declaração de Idoneidade e Concordância com o edital. (MODELO CONFORME ANEXO VIII)
- c) Junto com toda documentação acima exigida para PESSOA JURIDICA, para cada profissional que a empresa for disponibilizar para a prestação dos serviços deverá, obrigatoriamente, anexar a documentação prevista no item 3.2.1, 3.2.3 e 3.2.4 deste edital.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



– DA PROPOSTA

1 – Deverá ser preenchida conforme modelo **ANEXO III**, contendo:

a) Número do credenciamento;

b) Razão Social, CNPJ, endereço, número da conta corrente, agência bancária, identificação do respectivo banco, e se houver, número do telefone/fax, e endereço eletrônico;

c) Os itens cotados e quantitativos em conformidade com o modelo em anexo;

– DA APROVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

5.1 – O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, através da Comissão de Licitação analisará toda a documentação e proposta de preço dos participantes deste credenciamento que será registrada em ata e caso o credenciado atenda ao solicitado e observando os itens 2.10 e 2.11 deste edital, será notificado sobre o resultado e convocado para assinatura do contrato, caso haja dúvidas realizará diligências para quaisquer esclarecimentos porventura necessários;

5.2 – A apresentação da documentação e proposta de credenciamento implica na plena concordância e aceitação dos termos e condições previstas neste instrumento, inclusive com relação ao preço estipulado pela Administração para a prestação dos serviços constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

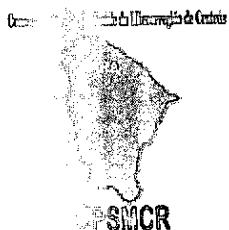
5 – DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

6.1 – São de inteira responsabilidade do (a) Contratado (a) todas as obrigações pelos encargos previdenciários fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do Contrato e previsto em lei;

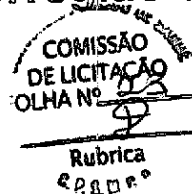
6.2 – O (a) Contratado (a) é responsável pelos danos causados, diretamente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR e seus beneficiários, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado;

6.3 – O (a) Contratado (a) se compromete a assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da notificação feita pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR;

6.4 – A quantidade de serviços constantes deste anexo está estimada para o período de 01 (um) mês, conforme tabela do Estado, sendo que, estes quantitativos podem variar a menor conforme produção e controle realizados pela Diretoria da Policlínica Regional de Crateús – CE, sem que para tanto exista o direito do contratado de exigir o pagamento do quantifício final, bem como somente serão pagos os procedimentos realizados e constatados pela unidade aqui descrita;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



6.5 – Todos os serviços especializados deverão ser executados na Policlínica Regional de Crateús - CE, em consultórios pré-determinados pela direção, incluindo as Tomografias realizadas com contraste, uma vez que, o profissional deverá estar presente no momento da realização do exame, com exceção dos laudos emitidos a distância, que deverão atender aos requisitos mínimos abaixo descrito, conforme o caso:

6.6 – O tempo para a execução dos serviços de saúde objeto deste Chamamento Público será orientada pela direção da Policlínica Regional de Crateús, conforme quantidade de exames a serem realizados;

6.7 – Os serviços especializados de que trata o objeto do presente edital, serão regulados pelo sistema de regulação estabelecido pela Diretoria da Policlínica Regional de Crateús em conformidade com o CPSMCR, seguindo os critérios da Programação Pactuada Consorcial – PPC;

6.8 – O CPSMCR, por intermédio da Policlínica Regional de Crateús, colocará à disposição dos contratados todos os equipamentos e materiais necessários a realização dos exames de tomografia que deverão ser fornecimentos pelo(s) fornecedor(es) do(s) serviço(s) no formato de comodato não ficando nenhuma despesa as custas deste Consórcio Público de Saúde, bem como, caso o profissional necessite levar um outro profissional com habilidades próprias ao desempenho da função, avisará a direção da unidade e ficará inteiramente responsável pela segurança e ações da pessoa estranha ao quadro de empregados o CPSMCR;

6.9 – O Consórcio Público e Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, por intermédio da Policlínica Regional de Crateús, reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1 – Liberar os trabalhos através de Ordem de Serviço, providenciar os pagamentos devidos à contratada nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas após a comprovação dos serviços realizados.

7.2 – Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.

7.3 – Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de pagamentos.

7.4 – Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

8.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús;

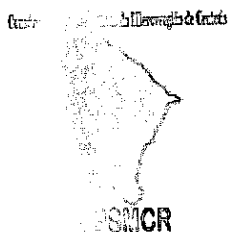
8.2 - Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas durante todo o processo licitatório;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



- 8.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração, empregados e terceirizados do CPSMCR, pacientes e/ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços;
- 8.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução dos serviços;
- 8.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 8.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em licitação;
- 8.7 - Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.
- 8.8 - Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados que a contratada fornecer para a execução dos serviços.
- 8.9 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em decorrência dos serviços objetos do presente contrato.
- 8.10 - Tratar com total urbanidade dentro dos mais altos preceitos de estima, consideração, respeito, sigilo, educação e prestatividade os pacientes/usuários dos serviços das unidades, bem como os empregados que lá auxiliam, sejam eles do quadro ou terceirizados, sob pena de assim não proceder ter o contrato rescindido, contudo observando os preceitos de ampla defesa e contraditório.
- 8.11 - Abster-se de praticar: atos de improbidade; incontinência de conduta ou mau procedimento; negociação habitual por conta própria ou alheia; ato de concorrência para com os serviços prestados junto a administração consorcial, ou for prejudicial ao serviço; desídia no desempenho das respectivas funções; ato de atendimento no estado de embriaguez; violação de segredo profissional; ato indecorosos para com pessoas e intuições no âmbito da administração consorcial; o abandono de procedimentos sem justificativa; ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoas, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas perpetradas contra os empregados vinculados ao CPSMCR, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; jogos de azar no âmbito da administração do CPSMCR.
- 8.12 - Não faltar ao procedimento, consulta e serviço agendado sem justificativa e prévia notificação a Direção da Unidade,



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



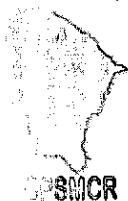
- 13 – Não abandonar o procedimento, consulta e serviço praticado sem prévia autorização da Direção da Unidade.
- 14 – Ter a pontualidade na prestação da consulta, procedimento e serviço, com a tolerância máxima de meia hora para o atraso no início das atividades.

– DO DESCREDENCIAMENTO:

- 9.1 - O presente credenciamento tem caráter precário, por isso, a qualquer momento, o credenciado ou a Administração poderão denunciar o credenciamento, caso seja constatada qualquer irregularidade na observância e cumprimento das normas fixadas neste Edital e na legislação pertinente ou no interesse do credenciado, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.
- 9.2 - O credenciado que desejar solicitar o descredenciamento, deverá fazê-lo mediante aviso escrito, com antecedência mínima de trinta dias.
- 9.3 – Será descredenciado e o contrato rescindido unilateralmente pela administração consorcial nos caso em que a assembleia geral do CPSMCR extinguir o procedimento, serviço e consulta ora contratado, sem que para tanto gere o direito a ressarcimentos, salvos os atos, ações e atividades já praticados.
- 9.4 Será descredenciado e o contrato rescindido unilateralmente pela administração consorcial o contratado que incorrer nas deposições catalogadas nos itens 2.3.3 e 8 deste edital, sendo que para as ações postas nos dispositivos dos itens 8.9 ao 8.14 o descredenciado ficará inabilitado para contratar para com o CPSMCR pelo prazo mínimo de dois anos e sua extensão deverá ser avaliada conforme o dano provocado, contudo, com relação aos itens 8.1 ao 8.8, a inabilitação perdurará até que seja regularizada a situação.

10 – DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO

- 10.1 - Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração a pessoa que não o fizer dentro do prazo fixado em lei, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.
- 10.2- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.
- 10.3- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, que preencham os seguintes requisitos:
- 10.3.1 - O endereçamento à Comissão Central de Licitação do CPSMCR;
- 10.3.2 - A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



de da Comissão de Licitação e Pregões da CPSMCR, dentro do prazo editalício;

10.3.3 - O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os Itens ou subitens discutidos;

10.3.4 - O pedido, com suas especificações;

10.4 - Caberá o(a) Presidente(a) da Comissão decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

10.5 - **DILIGÊNCIA:** Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Presidente(a) ou a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, fixando o prazo para a resposta.

10.5.1 - Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Presidente(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

10.6 - **REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:** O CPSMCR poderá revogar a licitação por razões de interesse público, no todo ou em parte ou anular esta licitação, em qualquer etapa do processo.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO E DA CONTRATAÇÃO:

11.1 - Ao Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, realizarão a **Homologação/Ratificação** de cada credenciamento, após instrução da Comissão de Licitação.

11.2 - Todos aqueles que preencherem os requisitos terão suas propostas de credenciamento acatadas, sendo submetidas à Homologação/Ratificação do Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR.

11.3 - Havendo a Homologação/Ratificação o credenciado será chamado para a assinatura do respectivo contrato, no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis.

11.4 - **É facultada ao Consórcio de Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, por meio de seu Diretor Executivo, proceder à contratação somente da necessidade demandada e de acordo com saldo orçamentário disponível, bem como a diminuição do pactuado, durante a vigência contratual, para se buscar a eficiência e economicidade visto a natureza pública do CPSMCR.**

12 - DOS RECURSOS:

12.1 - A interessada cujo requerimento for considerado inepto poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da ciência da decisão, assegurada a ampla defesa e o contraditório.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



12.2 – Os recursos deverão ser dirigidos ao Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, interpostos mediante petição datilografada ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, devidamente arrazoada subscrita pelo representante legal da decorrente, que comprovará sua condição como tal.

12.3 – Os recursos relacionados com a habilitação e inhabilitação da licitante deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissão de Licitação do CPSMCR, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos fora dele.

12.4 – Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado ao Diretor Executivo do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, que profere a sua decisão.

12.5 – Nenhum prazo de recurso se inicia ou corre sem que o auto do processo esteja com vistas franqueada ao interessado.

12.6 – Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

13 - FRAUDE E CORRUPÇÃO:

13.1 – Os credenciados deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo de credenciamento e na execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira.

14 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 – As despesas decorrentes deste credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária sob nº 01.01.10.302.0001.2.003 – Policlínica Regional de Crateús e Elemento de Despesa 3.3.90.36.00/3.3.90.39.00

15 - DO PAGAMENTO:

15.1 - O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias através de cheque nominal entregue ao representante do contratado ou através de ordem bancária, após a apresentação das respectivas notas fiscais, recibos ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, e ainda a apresentação das Certidões Negativas, depois de atestado o recebimento definitivo do objeto.

16 - DOS ANEXOS DO EDITAL:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO II – MODELO DE SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

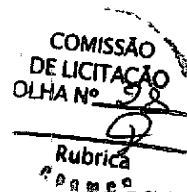
ANEXO III – MODELO DE PROPOSTA

ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR PESSOA JURÍDICA

ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR PESSOA



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



FISICA

ANEXO VI- MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA

ANEXO VII- MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FÍSICA

**ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CONCORDÂNCIA
COM O EDITAL**

17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1 - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste credenciamento e/ou não cumprimento integral do disposto neste edital, a Administração poderá garantir a prévia defesa, aplicar às licitantes vencedoras as seguintes sanções, quando for o caso, salvo outras situações prescritas no presente edital:

I. Advertência; quando descumprir qualquer cláusula do contrato, inclusive quanto ao prazo de execução;

II. Multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso nos prazos de entrega da prestação de contas ou relatórios aos órgãos de controle externo ou prazos determinados pela Administração para a entrega do objeto licitado;

III. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do objeto licitado não entregue, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos, porventura causados a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús, pela não execução parcial ou total do contrato.

IV- Suspensão do contrato em caso da não observância dos itens 8.1 a 8.8 deste edital, bem e duração ficará sujeita até que seja regularizada a situação;

V – Descredenciamento na forma do item 9.4 deste edital

17.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o contrato ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

17.3 - As sanções previstas na alínea I do subitem 17.1 e subitem 17.2, deste item poderão ser aplicadas juntamente com as das alíneas II e III do subitem 17.1, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17.4 - Se a multa for de valor superior ao valor da Nota de Empenho, além da perda deste, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso cobrado judicialmente.

17.5 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedor ou Prestador de Serviços do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, da respectiva empresa contratada, e no caso de suspensão de licitar, a contratada deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



17.6 - Não serão aceitas justificativas posteriores a adjudicação aos vencedores, por parte da licitante que não poderá manter a proposta seja escrita ou por meio de lance, com a justificativa que houve erro na formulação, engano nos preços ou erro de digitação da proposta, não será admitida a desistência da proposta para estes casos, sendo a licitante penalizada com a declaração de inidoneidade e impedida de licitar com a Administração.

17.7 - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública Consorcial, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa o contratado que seja amoldar nos itens 2.3.3, 9.4 pelo prazo mínimo de dois anos, este podendo ser estendido por igual período nos casos em que a extensão das violações causar grande repercussão no âmbito da região abrangida pelo CPSMCR ou pela gravidade das lesões provocadas nas pessoas envolvidas.

18 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

18.1 - Nenhuma indenização será devida aos proponentes pela elaboração de proposta ou apresentação de documentos relativos a este Credenciamento.

18.2 - Sem prejuízo das disposições contidas no Capítulo III da Lei nº 8.666/93, o presente Edital e a proposta da credenciada serão partes integrantes do contrato.

18.3 - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições constantes da Lei nº 8.666/93, nos princípios de direito público e, subsidiariamente, com base em outras leis que se prestem a suprir eventuais lacunas.

18.4 - O CREDENCIANTE será responsável pelo acompanhamento e fiscalização dos termos do credenciamento celebrados, procedendo ao registro de eventuais ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel cumprimento.

18.5 - A minuta de contrato constante deste Edital será ajustada às peculiaridades de cada credenciada de forma a evidenciar o tipo de cobertura dos serviços como: tabelas e valores, distinções de faixas etárias; procedimentos e orientações técnicas, dentre outros aspectos, bem como os serviços fornecidos.

18.6 - Aplicam-se ao presente credenciamento a Lei 8.666/93 e demais normas legais pertinentes.

18.7 - Quaisquer informações poderão ser obtidas pelo telefone: (088) 3691-0617, das 08:00 às 11:30hrs e das 13:30 às 16:30hrs, ou diretamente no Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús na Comissão de Licitação, situada à Rua Firmino Rosa, s/nº, Bairro: Centro, em Crateús – CE.

18.8 - O Projeto Básico poderá ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissão de Licitação.

18.9 - Todas as normas inerentes às contratações do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo - Termo de Referência deste Instrumento Convocatório deverão ser minuciosamente observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
LHA Nº 30
Rubrica

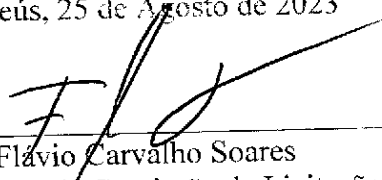
18.10 - O referido edital e seus anexos também estão disponíveis no seguinte sítio virtual: www.tce.ce.gov.br/licitacoes, nos termos da IN 04/2015-TCM/CE.

18.11 - Fica determinado que todo o credenciamento é por ITEM, devendo o interessado credenciar-se para o ITEM de interesse.

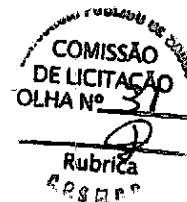
19- DO FORO

19.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Crateús, Estado do Ceará, para conhecimento das questões relacionadas com o presente contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

Crateús, 25 de Agosto de 2023


Flávio Carvalho Soares
Presidente da Comissão de Licitação

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO:

Contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados de saúde, na forma complementar, compreendendo exames de tomografia em atenção especializada, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, conforme especificações do Anexo I, parte integrante deste processo.

JUSTIFICATIVA:

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús utiliza serviços de saúde, para complementação à rede assistencial de saúde, realizando procedimentos em tomografia assistencial à saúde da população.

A contratação será realizada através de um procedimento diferentemente do licitatório, o credenciamento, pois nele serão escolhida todas as propostas que satisfaçam as condições exigidas edital.

Convém ressaltar, que a administração empreendeu todas as medidas necessárias com vistas a garantir ampla divulgação junto aos órgãos de comunicação, públicos e privados, bem como aos prestadores de serviço que dispõem dos serviços em questão.

E mais a mais, vale registrar que a administração se utilizou de ampla pesquisa de mercado quando a sua média como forma de remunerar os serviços prestados, estando em consonância com os preços praticados no mercado.

FUNDAMENTO JURÍDICO:

Como é sabido, a Licitação para contratação de obras, serviços, compras e alienações é uma exigência constitucional, para toda Administração Pública, conforme ditames do artigo 37, XXII, da Constituição de 1988, e da Lei Federal nº 8.666/93, ressalvados os casos em que a administração pode ou deve deixar de realizar licitação, tornando-a dispensada, dispensável e inexigível.

Neste caso específico estaremos utilizando o CREDENCIAMENTO, pois aonde não trataremos de selecionar apenas uma proposta, mas todos as que preencherem os requisitos estabelecidos no edital, encontrando possibilidade Jurídica com esteio no caput do art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. O conceito de licitação no Direito Administrativo tem sido definido como um prévio procedimento necessário para as contratações de bens, serviços ou obras, no âmbito da Administração Pública, destinado a escolher a proposta mais vantajosa ao interesse público. No tocante a Constituição Federal, em especial no art. 37, inciso XXI, a expressão Licitação Pública é empregada para caracterizar um princípio básico a ser observado em todas as contratações em que for parte o Poder Público com terceiros.

Welly Lopes Meireles com bastante clareza, define a licitação como sendo "um procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse" (in Direito Administrativo, editora Malheiros, pg. 237).

Na mesma linha de entendimento, a professora Dra. Yara Darcy P. Monteiro, conceitua licitação como: "um procedimento administrativo através do qual a pessoa a isso juridicamente obrigada seleciona, em razão de critérios previamente estabelecidos, de interessados que tenha atendido à convocação, a proposta mais vantajosa para o contrato ou ato de seu interesse".

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
OLHA Nº 22
2
Rubrica
CPSMCR

linhas gerais, pode dizer-se que, a supremacia do interesse público exige, como regra geral a contratação prévia para todas as contratações da Administração Pública.

O CREDENCIAMENTO difere um pouco da LICITAÇÃO. No credenciamento, a Administração Pública convoca todos os interessados que pretendam contratar com o Poder Público, desde que satisfaçam algumas exigências previamente estabelecidas em edital. Nesse sistema de contratação, a própria Administração já estipula as condições, inclusive o preço que pretende pagar. Uma vez preenchidos os requisitos, não haverá competição entre os interessados, pois todos deverão ser contratados.

Devido a não existir nenhuma regulamentação legal sobre o assunto, tal procedimento já foi objeto de análise no Tribunal de Contas da União - TCU, inclusive, tendo sido recomendado para a contratação de serviços médicos, jurídicos e de treinamento, conforme TC - Nº 016.171/94. TC - nº 5.522/95-8.

Em 1995, em consulta formulada ao TCU, pelo então Exmo. Sr. Ministro interino da Educação, sobre a viabilidade da contratação de serviços médicos- assistentes aos seus servidores, por meio do credenciamento de entidades e profissionais na área de saúde, o Tribunal de Contas da União - TCU, no processo TC - 016.522/95-8, defendeu como lícita essa modalidade de contratação para tais serviços. No entanto, ressaltou alguns aspectos, que rigorosamente deveriam ser observados:

- Acesso permanente a qualquer interessado que preencher as exigências mínimas requeridas;
- Convocação por meio do Diários Oficiais e Jornal de Grande Circulação;
- Fixação criteriosa da tabela de preços que remunerará os serviços prestados.

Com o propósito, cabe destacar ainda, as palavras do Exmo. Sr. Ministro Homero Santos, relator do processo que aprovou o Regulamento de Assistência médica do TCU, que assim se pronunciou sobre o credenciamento de serviços médicos:

"... uma particularidade do credenciamento é que permite buscar todas as empresas e profissionais que preencham as condições exigidas e aceitem a prestação do serviço desejado, fazendo com que, quanto mais convenientes ou credenciados, mais adequados à plena satisfação dos serviços desejados".

Com bastante clareza, o citado Ministro do TCU, na Decisão de nº 656/95 -TCU - Plenário, demonstrou a perfeita harmonia na aplicação da figura do Credenciamento, traçando um comparativo com alguns princípios que norteiam a licitação:

Não é demais relembrar, no entanto, para a perfeita compreensão do assunto, o resultado do exame efetivado nos referidos autos, demonstrando que o credenciamento atende a diversos princípios norteadores da licitação, da seguinte maneira:

LEGALIDADE - a conveniência social no caso da assistência médica é latente, uma vez que com o credenciamento todos serão amplamente beneficiados e a legalidade encontra respaldo no art. 25 da Lei nº 8.666/93;

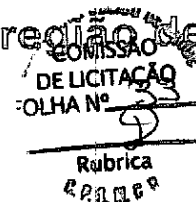
IMPESSOALIDADE - o credenciamento obedece a este princípio, pois a finalidade da Administração é prestar a melhor assistência médica, com o menor custo possível e dentro dos limites orçamentários; é o que pretende fazer, atingindo todas as entidades prestadoras de serviço que se enquadrem nos requisitos estabelecidos;

IGUALDADE - no credenciamento o princípio da igualdade estará muito mais patente do que na licitação formal. Poderá ser credenciada da pequena clínica, ou um consultório de apenas um médico, ao hospital de grande porte, com direito de participação de todos, sendo a sua utilização em pequena ou grande escala vinculada à qualidade e à confiança dos beneficiários que, conforme a aceitação destes, permanecerão ou serão descredenciados;

PUBLICIDADE - antes de se concretizar o credenciamento, deverá ser dada ampla divulgação, com aviso publicado nos Diários Oficiais e Jornal de Grande Circulação, podendo, inclusive, a Administração enviar correspondência aos possíveis prestadores de serviço;



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



PROBIDADE ADMINISTRATIVA - o credenciamento, da maneira que será executado, obedece rigorosamente aos postulados do princípio da probidade administrativa, uma vez que, embora tal procedimento não esteja expressamente previsto na lei de licitações, nenhum comprometimento legal ou moral poderá ser apontado, já que foram observados os demais princípios elencados para o credenciamento;

INCULCAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - é um princípio bastante fácil de ser aplicado no esquema do credenciamento, pois os parâmetros serão definidos em ato da administração, que, mediante divulgação para conhecimento dos interessados, permitirá que sejam aceitos apenas aqueles que concordarem e se adequarem a seus termos;

JULGAMENTO OBJETIVO - no credenciamento, o princípio do julgamento objetivo será muito mais democrático do que na licitação formal. Pois, nesta, o julgamento é de uma Comissão, que escolherá um número reduzido de prestadores de serviços, que depois terão de ser aceitos pelos beneficiários. No caso do credenciamento, as entidades prestarão serviços aos beneficiários da assistência médica, de acordo com a escolha de cada participante, em razão do grande número de opções; portanto, não basta ser credenciado para prestar serviço, tem que contar com a confiança da comunidade.

DA CONTRATAÇÃO E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1 - São de inteira responsabilidade do (a) Contratado (a) todas as obrigações pelos encargos previdenciários fiscais, trabalhistas e comerciais resultantes da execução do Contrato e previsto em legislação;

4.2 - O (a) Contratado (a) é responsável pelos danos causados, diretamente ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR e seus beneficiários, ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Contrato, não reduzindo ou excluindo essa responsabilidade a realização ou acompanhamento pelo órgão interessado;

4.3 - O (a) Contratado (a) se compromete a assinar o contrato, no prazo de até 05 (cinco) dias a contar da notificação feita pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR;

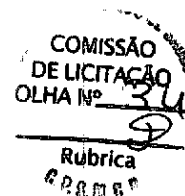
4.4 - A quantidade de serviços constantes deste anexo está estimada para o período de 01 (um) mês, conforme tabela do Estado, sendo que, estes quantitativos podem variar a menor conforme produção e controle realizados pela Diretoria da Policlínica Regional de Crateús - CE;

4.5 - Todos os serviços especializados deverão ser executados na Policlínica Regional de Crateús - CE em consultórios pré-determinados pela direção, uma vez que, o profissional deverá estar presente no momento da realização do exame, com exceção dos laudos emitidos a distância, que deverão atender aos requisitos mínimos abaixo descrito.

4.6 - A carga horária a ser trabalhada para execução dos serviços de saúde objeto deste Chamamento Público será orientada pela direção da Policlínica Regional de Crateús, conforme quantidade e outros procedimentos em atenção especializada a serem realizados;

4.7 - Os serviços especializados de que trata o objeto do presente edital, serão regulados pelo sistema de regulação estabelecido pela Diretoria da Policlínica Regional de Crateús em conformidade com o CPSMCR, seguindo os critérios da Programação Pactuada Consorcial - PPC;

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



O CPSMCR, por intermédio da Policlínica Regional de Crateús, colocará à disposição dos contratados todos os equipamentos e materiais necessários a realização dos procedimentos, não sendo nenhuma despesa as custas deste Consórcio Público de Saúde;

O Consórcio Público e Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR por intermédio da Policlínica Regional de Crateús reserva-se ao direito de fiscalizar, de forma permanente, a prestação dos serviços pelos credenciados, podendo proceder ao descredenciamento, em casos de má prestação, verificada em processo administrativo específico, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

1 - Liberar os trabalhos através de Ordem de Serviços, providenciar os pagamentos devidos à contratada nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas após a aprovação dos serviços realizados.

2 - Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.

3 - Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de pagamentos.

4 - Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do contrato e agir as devidas providências que demandem da contratada.

DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús;

2 - Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas durante todo o processo licitatório;

3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços;

4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução dos serviços;

5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em licitação;

7 - Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.

8 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em decorrência dos serviços objetos do presente contrato.

9 - Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, trabalhistas e

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



Adenários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos e majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada com estes encargos não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem será onerar o objeto do contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação serviços objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados a contratada fornecer para a execução dos serviços.

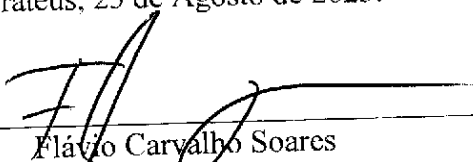
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste credenciamento correrão por conta da dotação orçamentária sob 01.01.10.302.0001.2.003 – Policlínica Regional de Crateús. Elemento de Despesa: 90.36.00/3.3.90.39.00

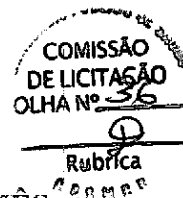
DO PRAZO DE VIGÊNCIA:

- O prazo de vigência do contrato será até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado conforme ditames da Lei 8.666/93 de acordo com a necessidade da Policlínica Regional de Crateús.

Crateús, 25 de Agosto de 2023.


Flávio Carvalho Soares
Presidente da Comissão de Licitação

Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

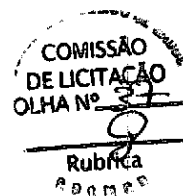


RELAÇÃO DOS SERVIÇOS – QUANTIDADE ESTIMADA PARA 01 (UM) MÊS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR ESTIMADO	QTDE.	VALOR TOTAL
01	EXAME DE TOMOGRAFIA	UNID	90,00	5.000	450.000,00
TOTAL GERAL					450.000,00



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO II

SOLICITAÇÃO DE CREDENCIAMENTO

PROCEDIMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 05/23/CHP

Razão Social:

CNPJ:

Endereço: _____ CEP: _____ Fone: _____ Fax: _____

Cidade: _____ Agência nº _____ Conta Corrente nº _____

OBJETO: Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo exames de tomografia em atenção especializada, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, conforme especificações do anexo I, parte integrante deste processo.

Comissão de Licitação do CPSMCR.

Pela presente solicitamos Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica o presente Chamamento Público tem como objetivo o Credenciamento de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo exames em tomografia para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, conforme especificações do anexo I, parte integrante deste processo, de acordo com a forma do Edital do Procedimento de Credenciamento nº 05/23/CHP.

Assim, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93, atualizada pela Lei nº 8.883/94, e às cláusulas e condições constantes do Edital do referido procedimento administrativo.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços, especificados na nossa proposta, caso sejamos credenciados, seguindo as orientações emanadas Policlínica Regional de Crateús, junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús.

Na oportunidade, solicitamos a juntada e análise dos documentos em anexo, para fins de aprovação dos requisitos exigidos no instrumento convocatório.

Espera deferimento.

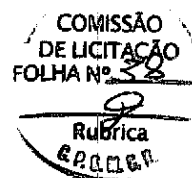
Atenciosamente,

_____, (UF), ____ de _____ de 2023.

Nome do representante Legal
CPF Nº _____



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO III

MODELO DE CARTA PROPOSTA DE CREDENCIAMENTO (PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

____ (UF), ____ de ____ de 2023.

AO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CRATEÚS – CEARÁ.

REF.: CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 05/23/CHP

Prezados Senhores,

Apresentamos Vossas Senhorias nossa documentação exigida para credenciamento para execução dos serviços constantes do Edital de Chamamento Público Nº 05/23/CHP, especificamente com relação aos seguintes serviços, conforme abaixo assinalado:

() – Todos os serviços constantes do anexo I.

Manifestamos, neste ato, nossa concordância com os preços fixados pela Administração, constantes do anexo I do processo em referência.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da apresentação da nossa documentação junto ao CPSMCR.

Segue, em anexo, toda documentação requerida para habilitação, tudo, de acordo com o edital.

Finalizando, declaramos, sob as penas da Lei, que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos e que não existe nenhum fato impeditivo que possa obstar a nossa participação no referido processo.

Anexos: Documentos de habilitação

Banco: _____ Agência nº _____ Conta Corrente nº _____

Atenciosamente,

Nome do representante Legal
CPF Nº _____

*PREENCHER APENAS OS ITENS DE INTERESSE



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO II "A"

ANEXO A PROPOSTA

LOTE __ - _____

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE. ATENDIMENTOS 01 (UM) MÊS (A)	VALOR UNITÁRIO (B)	QTDE. MESES (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
VALOR TOTAL					

Valor Total: _____



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR PESSOA JURIDICA

(Papel timbrado ou personalizado do licitante)
Referente ao Chamamento Público nº 05/23/CHP

À Comissão de Licitação
CPSMCR – Crateús/CE

Senhora Presidente da Comissão de Licitação

A empresa _____, inscrita no CNPJ – MF sob o nº _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso IV, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

*Ressalva:

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_____,de.....de 2023.

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - _____

***OBSERVAÇÃO:** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR PESSOA FÍSICA

(Papel timbrado ou personalizado do licitante)
Referente ao Chamamento Público nº 05/23/CHP

À Comissão de Licitação
CPSMCR – Crateús/CE

Senhora Presidente da Comissão de Licitação

O (A) Sr. (a) _____, inscrita (o) no CPF sob o nº _____, portador (a) da Carteira de Identidade nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso IV, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos.

*Ressalva:

() emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

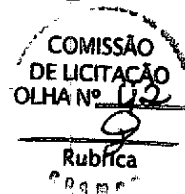
_____,de.....de 2023.

Nome do representante Legal
CPF Nº _____ - _____

***OBSERVAÇÃO:** Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PESSOA JURÍDICA

CONTRATO Nº _____

CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE FAZEM ENTRE SI, O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS - CPSMCR E _____ MEDIANTE AS CONDIÇÕES E CLÁUSULAS A SEGUIR PACTUADAS:

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS - CPSMCR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Firmino Rosa, s/nº, Bairro: Centro, em Crateús - CE, inscrito no CNPJ sob nº _____, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr.ª Flávio Carvalho Soares, doravante denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, _____ com endereço _____ em _____ Estado do _____, inscrito no (CPF ou CNPJ) sob nº _____, representado por Sr. (a) _____, ao fim assinado, doravante denominado de CONTRATADO (A), de acordo com o Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº 05/23/CHP, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - Fundamenta-se este contrato no Edital de Chamamento Público nº 05/23/CHP, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo consultas, exames em atenção especializada, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

3.1 - O presente contrato tornar-se-á efetivo a partir de ____ de ____ de 2023 e vigorará até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 4.1 - Liberar os trabalhos através de Ordem de Serviços, providenciar os pagamentos devidos à contratada nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas após a comprovação dos serviços realizados.
- 4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.
- 4.3. Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de pagamentos.
- 4.4. Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada.

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

- 5.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús;
- 5.2 - Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas durante todo o processo licitatório;
- 5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços;
- 5.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução dos serviços;
- 5.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 5.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em licitação;
- 5.7 - Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.
- 5.8 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em decorrência dos serviços objetos do presente contrato.
- 5.9 - Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados que a contratada fornecer para a execução dos serviços.

CLAUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DOS REAJUSTES.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR

COMISSÃO
DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 44
Rubrica
6.6.6.6

6.1 – O CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato, o valor estimado de R\$ _____ (_____) conforme planilha em anexo.

6.2 – Os pagamentos serão realizados à medida que os serviços forem realizados, conforme as necessidades da Policlínica Regional de Crateús, mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús e atestado pela Direção Geral da Policlínica Regional de Crateús o recebimento dos mesmos.

6.3 – As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da dotação orçamentária _____ Policlínica, elemento de despesas nº _____.

6.4 – Os valores inicialmente contratados serão reajustados e/ou realinhados de acordo com as variações que vierem a ser estabelecidas ou outro índice legal previsto para serviços desta natureza.

CLAUSULA SETIMA – DA FONTE DE RECURSOS

7.1 – Os recursos financeiros necessários a este instrumento contratual são oriundos de transferências governamentais e do Tesouro Municipal.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – A rescisão contratual poderá ser:

8.1.2 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.3 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de credenciamento, desde que não haja inconveniência da Administração;

8.1.4 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, caso haja culpa do(a) CONTRATADO(A), será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, quando os houver sofrido;

8.1.5 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções:

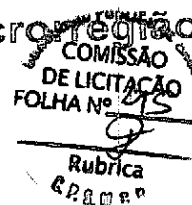
a) Advertência;

b) Multa;

b.1) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista no contrato;

b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas "ex officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua reabilitação

CLAUSULA DECIMA – DO FORO

10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Crateús, Estado do Ceará, para conhecimento das questões relacionadas com o presente contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús, ____ de _____ de 2023.

Flávio Carvalho Soares
Diretor Executivo do Consórcio Público
de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSMCR

Nome do Representante legal
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01

NOME:

CPF:

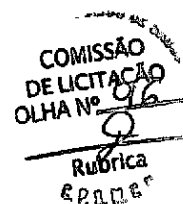
02

NOME:

CPF:



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO AO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº:

CONTRATADO:

LOTE ___ - _____

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE. ATENDIMENTOS 01 (UM) MÊS (A)	VALOR UNITÁRIO (B)	QTDE. MESES (C)	VALOR TOTAL (AxBxC)
VALOR TOTAL					

Valor Total: _____



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE CREDENCIAMENTO PESSOA FISICA

CONTRATO Nº _____

**CONTRATO DE CREDENCIAMENTO QUE FAZEM
ENTRE SI, O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA
MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR E
_____, MEDIANTE AS
CONDIÇÕES E CLÁUSULAS A SEGUIR
PACTUADAS:**

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATEÚS – CPSMCR, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Firmino Rosa, s/nº, Bairro: Centro, em Crateús – CE, inscrito no CNPJ sob nº _____, neste ato representado pelo Diretor Executivo, Sr.ª Flávio Carvalho Soares, doravante denominado de CONTRATANTE, e, do outro lado, Sr.(a) _____, inscrito no CPF sob nº _____, com endereço à Rua: _____, Bairro: _____, Cidade: _____, Estado: _____, ao fim assinado, doravante denominado de CONTRATADO (A), de acordo com o Edital de Chamamento Público para Credenciamento nº ____/2023/CHP - CPSMCR, sujeitando-se os contratantes às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLAUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

5.6 – Fundamenta-se este contrato no Edital de Chamamento Público nº 05/23/CHP, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 O presente contrato tem por objeto a contratação de pessoa física e/ou jurídica para a prestação de serviços especializados de saúde de forma complementar, compreendendo consultas e exames em tomografia, para atendimento das necessidades da Policlínica Regional Raimundo Soares Resende junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, conforme especificações constantes do anexo I, parte integrante deste processo.

CLAUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

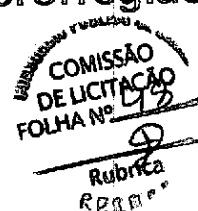
3.1 –O presente contrato tornar-se-á efetivo a partir de ____ de ____ de 2023 e vigorará até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado na forma da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLAUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 - Liberar os trabalhos através de Ordem de Serviços, providenciar os pagamentos devidos à contratada nos prazos acordados, e de acordo com as Notas Fiscais/Faturas emitidas após a comprovação dos serviços realizados.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.

4.3. Atestar a execução dos serviços efetivamente executados para efeito de pagamentos.

4.4. Comunicar a contratada toda e qualquer irregularidade ocorrida na execução do contrato e exigir as devidas providências que demandem da contratada.

CLAUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)

5.1 - Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros decorrentes da execução dos serviços, sem qualquer ônus para a Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús;

5.2 - Manter a compatibilidade de habilitação e qualificação, com as obrigações assumidas durante todo o processo licitatório;

5.3 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo por ocasião da prestação dos serviços;

5.4 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução dos serviços;

5.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizer necessários, do valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei no 8.666/93 e suas alterações posteriores;

5.6 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigida em licitação;

5.7 - Manter a contratada informada sobre o andamento dos serviços, informando-a sempre que se registrarem ocorrências extraordinárias.

5.8 - Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela contratante em decorrência dos serviços objetos do presente contrato.

5.9 - Responsabilizar-se pelo pagamento de salários e todas as demais vantagens de seus empregados e eventuais terceirizados, recolhimento e todos os encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além de seguros e indenizações, contribuições fiscais e para fiscais, emolumentos e suas majorações, taxas e tributos pertinentes, ficando ressalvado que a inadimplência da contratada para com estes encargos não transfere a contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato, ficando ciente de que não se estabelece por força da prestação dos serviços objeto deste contrato qualquer relação de emprego entre a contratante e os empregados que a contratada fornecer para a execução dos serviços.

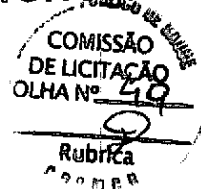
CLAUSULA SEXTA – DO PREÇO, DA FORMA DE PAGAMENTO, DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E DOS REAJUSTES.

6.1 – O CONTRATANTE pagará ao(à) CONTRATADO(A) pela execução do objeto deste contrato, o valor estimado de R\$ _____ (_____), conforme planilha em anexo.

6.2 – Os pagamentos serão realizados à medida que os serviços forem realizados, conforme as necessidades da Policlínica Regional de Crateús, mediante apresentação da Nota Fiscal e fatura



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



correspondente. As faturas deverão ser aprovadas, obrigatoriamente, pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús e atestado pela Direção Geral da Policlínica Regional de Crateús e recebimento dos mesmos.

6.3 – As despesas decorrentes deste contrato, correrão por conta da dotação orçamentária _____ – POLICLÍNICA, elemento de despesas n.º _____.

6.4 – Os valores inicialmente contratados serão reajustados e/ou realinhados de acordo com as variações que vierem a ser estabelecidas ou outro índice legal previsto para serviços desta natureza.

CLAUSULA SETIMA – DA FONTE DE RECURSOS

7.1 – Os recursos financeiros necessários a este instrumento contratual são oriundos de transferências governamentais e do Tesouro Municipal.

CLAUSULA OITAVA – DA RESCISÃO

8.1 – A rescisão contratual poderá ser:

8.1.2 – Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.1.3 – Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo de credenciamento, desde que haja conveniência da Administração;

8.1.4 – Em caso de rescisão prevista nos incisos XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, sem que haja culpa do(a) CONTRATADO(A), será esta ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver sofrido;

8.1.5 – A rescisão contratual de que trata o inciso I do art. 78 acarreta as consequências previstas no art. 80, incisos I a IV, ambos da Lei 8.666/93.

CLAUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 – Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa a Administração poderá aplicar ao(à) Contratado(a), as seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Multa;

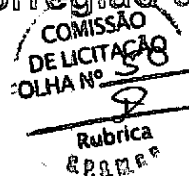
b.1) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa da licitante vencedora em assinar o contrato dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pela CONTRATANTE;

b.2) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, pelo não cumprimento de cláusula ou condição prevista no contrato;

b.3) Os valores das multas referidas nestas cláusulas serão descontadas “exofficio” do(a)



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer fatura de crédito em seu favor que mantenha junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 2 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que a contratante promova a sua reabilitação.

CLAUSULA DECIMA – DO FORO

10.1 – Fica eleito o foro da Comarca de Crateús, Estado do Ceará, para conhecimento das questões relacionadas com o presente contrato que não forem resolvidos pelos meios administrativos.

E, assim, inteiramente acordados nas cláusulas e condições retro-estipuladas, as partes contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Crateús, ____ de _____ de 2023.

Flávio Carvalho Soares
Diretor Executivo do Consórcio Público
de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR

Nome do Representante legal
Nome da Empresa
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

01
NOME:
CPF:

02
NOME:
CPF:



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús CPSMCR



ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E CONCORDÂNCIA COM O EDITAL

Em cumprimento as determinações da Lei, o (a) empresa/Sr.(^o) _____, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº ____/____-__, por intermédio de seu representante legal, o Sr.(a) _____, portador do Documento de Identidade nº _____, inscrito sob o CPF nº ____-__ (PREENCHER NOS CASOS QUE FOREM EMPRESAS), para fins de participação no referido processo que:

1. Declaramos, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para seu credenciamento na presente chamada pública, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2. Declaramos que até a presente data não fomos declarada inidônea;
3. Declaramos que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
4. Declaramos que concordamos e sujeitamo-nos com as condições e teor estabelecidos no edital;

Localidade (UF), _____ de _____ de 2023

.....
Nome do declarante
Identidade do Representante legal da empresa